

주택임대차계약서

임대인과 임차인은 아래 표시 부동산에 관하여 다음과 같이 임대차계약을 체결한다.

1. 부동산의 표시

소재지					
토지	지목		면적		m ²
건물	구조·용도		면적		m ²
임차할 부분				면적	m ²

2. 계약내용 — 제 1 조 (보증금과 차임)

보증금	금	원정 (₩)			
계약금	금	원정	지급일	계약 시	
중도금	금	원정	지급일	20 년 월 일	
잔금	금	원정	지급일	20 년 월 일	
차임(월세)	금	원정	지급일	매월 일	선불 / 후불
관리비	금	원정 (정액 / 실비 정산) · 포함내역 :			
입금계좌		예금주			

제 2 조 (임대차기간)

임대인은 임차주택을 임대차 목적대로 사용할 수 있는 상태로 20 년 월 일까지 임차인에게 인도하고, 임대차기간은 인도일로부터 20 년 월 일까지로 한다.

제 3 조 (입주 전 수리)

임대인은 입주 전 다음 사항을 수리하기로 한다. (수리할 내용 :)
수리 완료 시기는 잔금지급기일인 20 년 월 일까지로 하며, 이행하지 않을 경우 임차인은 수리비를 차임 또는 보증금에서 공제할 수 있다.

제 4 조 (임차주택의 사용·관리·수선)

임차인은 임대인의 동의 없이 임차주택의 구조를 변경하거나 전대·양도할 수 없으며, 임대차 목적 외의 용도로 사용할 수 없다.

임대인은 계약 존속 중 임차주택을 사용·수익에 필요한 상태로 유지할 의무를 부담하고, 시설물의 노후화나 통상적인 마모에 대한 수선은 임대인이 부담한다.

임차인의 고의·과실로 인한 파손과 전구 등 소모품 교체 비용은 임차인이 부담한다.

제 5 조 (계약의 해제)

임차인이 임대인에게 중도금(중도금이 없을 때는 잔금)을 지급하기 전까지, 임대인은 계약금의 배액을 상환하고 임차인은 계약금을 포기하여 이 계약을 해제할 수 있다.

제 6 조 (채무불이행과 손해배상)

당사자 일방이 채무를 이행하지 않는 경우 상대방은 상당한 기간을 정하여 이행을 촉구하고 계약을 해제할 수 있으며, 그로 인한 손해배상을 청구할 수 있다.

제 7 조 (계약의 해지)

임차인은 본인의 과실 없이 임차주택의 일부가 멸실되어 임대차 목적대로 사용할 수 없게 된 경우 계약을 해지할 수 있다.

임대인은 임차인이 차임을 2 기분 이상 연체하거나 제 4 조를 위반한 경우 계약을 해지할 수 있다.

제 8 조 (계약갱신요구권)

임차인은 임대차기간이 끝나기 6 개월 전부터 2 개월 전까지 계약갱신을 요구할 수 있고, 임대인은 주택임대차보호법이 정한 정당한 사유가 없으면 이를 거절할 수 없다.

제 9 조 (계약의 종료)

임대차계약이 종료된 경우 임차인은 임차주택을 원상회복하여 임대인에게 반환하고, 임대인은 보증금을 임차인에게 반환한다. 다만 연체된 차임·관리비와 손해배상액이 있으면 이를 공제할 수 있다.

제 10 조 (중개보수 등)

중개보수는 계약 체결과 동시에 임대인과 임차인이 각각 지급하며, 개업공인중개사의 고의·과실 없이 계약이 무효·취소·해제되어도 중개보수는 지급한다.

개업공인중개사는 중개대상물 확인·설명서를 작성하고 업무보증관계증서 사본을 첨부하여 계약 당사자 쌍방에게 교부한다.

특약사항

수리 책임 범위, 반려동물 허용 여부, 원상복구 기준, 주택 상태 등 합의한 내용을 구체적으로 기재하십시오.

본 계약을 증명하기 위하여 계약 당사자가 이의 없음을 확인하고 각각 서명·날인 후 임대인, 임차인, 개업공인중개사는 매 장마다 간인하여 각각 1 부씩 보관한다.

20 년 월 일

계약 당사자

임대인	주소		성명		(서명 또는 인)
	생년월일		연락처		
임차인	주소		성명		(서명 또는 인)
	생년월일		연락처		
개업공인중개사	사무소명		대표		(서명 또는 인)
	등록번호		연락처		

※ 계약 전 등기부등본으로 소유자와 근저당·가압류 설정 여부를 확인하고, 잔금일에 전입신고와 확정일자를 받아 대항력과 우선변제권을 확보하십시오. 확정일자는 주민센터·등기소 또는 인터넷등기소에서 받을 수 있습니다.